

M3sec

Digital cleaning e proteção de dados pessoais Desindexação e remoção de informações pessoais em bases jurídicas e motores de busca, com fundamento em LGPD e legislação processual.

Sumário

- [1. Posicionamento](#)
 - [2. Fundamentos jurídicos](#)
 - [3. Arquitetura de alvos](#)
 - [4. Matriz de triagem](#)
 - [5. Fluxo operacional](#)
 - [6. Política de recusa](#)
 - [7. Precificação](#)
 - [8. Documentação obrigatória](#)
 - [9. Estrutura jurídica e compliance](#)
 - [10. Modelo financeiro](#)
 - [11. Indicadores](#)
 - [12. Roadmap de sistema](#)
 - [13. Glossário](#)
-

1. Posicionamento

O que a M3sec faz

Diagnostica a exposição digital de uma pessoa ou empresa, classifica cada item encontrado por probabilidade real de remoção e executa as solicitações cabíveis nas três camadas (fonte, plataforma, indexador), com acompanhamento e monitoramento contínuo.

O que a M3sec NÃO faz

Esta lista é parte da oferta, não uma ressalva. Ela deve aparecer no site, na proposta comercial e no contrato.

- **Não remove matéria jornalística verdadeira e lícitamente publicada.** Não existe "direito ao esquecimento" no ordenamento brasileiro (ver seção 2).
- **Não promete resultado.** Vende tentativa qualificada com preço vinculado a êxito.

- **Não atua sobre dados de terceiros.** Somente o próprio titular, mediante verificação de identidade.
- **Não aceita casos da Faixa D** (seção 6), independentemente do valor oferecido.
- **Não opera credenciais gov.br do cliente.** O cliente assina no próprio dispositivo.

Diferencial

Em um mercado onde os concorrentes prometem apagar tudo, o ativo da M3sec é **taxa de êxito comprovada e honestidade sobre o que não sai**. O relatório de diagnóstico que recusa cobrar por itens irremovíveis é a principal peça de conversão.

2. Fundamentos jurídicos

2.1 O que NÃO sustenta a operação

Direito ao esquecimento — inexistente. STF, RE 1.010.606, Tema 786 (repercussão geral, acórdão publicado em 20/05/2021, rel. Min. Dias Toffoli):

É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais.

Qualquer material de marketing que invoque "lei do esquecimento" configura oferta de serviço inexistente, com exposição no CDC (arts. 30 e 37). **Vedado.**

2.2 O que sustenta a operação

Fundamento	Base legal	Aplicação
Desindexação	Não abarcada pelo Tema 786 — o julgamento expressamente não tratou do tema	Núcleo argumentativo da casa: pede-se desindexação por nome , não apagamento do fato
Direitos do titular	LGPD art. 18 (II correção, IV anonimização/bloqueio/eliminação, § 2º oposição)	Pedido administrativo a plataformas
Dados sensíveis	LGPD arts. 5º, II e 11	Saúde, sexualidade, religião, biometria
Dados de menores	LGPD art. 14; ECA arts. 17 e 143	Prioridade máxima; alta taxa de êxito
Segredo de justiça	CPC art. 189	Família, sigilo decretado, interesse público
Sigilo de condenação	LEP art. 202; CP art. 93 (reabilitação)	Pena extinta ou cumprida; fundamento subutilizado no mercado
Conteúdo íntimo	Marco Civil art. 21; Lei 13.718/2018	Remoção independente de ordem judicial
Dados de contato	Política de remoção do Google	Endereço, telefone, e-mail, documentos

2.3 O que a jurisprudência contraria

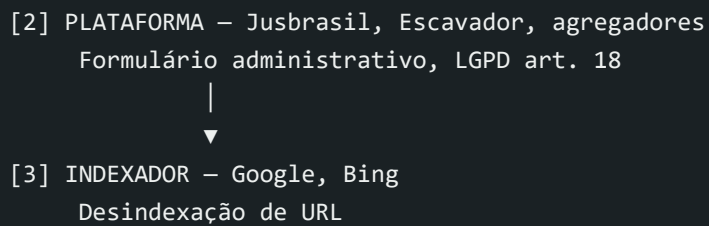
Decisões dominantes reconhecem a licitude da divulgação, por provedores de aplicação, de conteúdo de processos judiciais não sigilosos, extraídos de diários oficiais. Consequência prática: **pedido genérico de remoção de processo público tende a falhar**. Sem triagem, a empresa cobra por fracasso.

Nota de manutenção: revisar esta seção trimestralmente. Há movimentação regulatória ativa no CNJ e litígio em curso sobre agregadores de dados processuais.

3. Arquitetura de alvos

Toda remoção é atacada em três camadas, **sempre de cima para baixo**:

[1] FONTE – Tribunal / Diário Oficial
Decretação de segredo, correção de classificação
→ única remoção definitiva



Erro crítico a evitar: atacar o indexador primeiro. A URL sai da busca e retorna na varredura seguinte, porque a fonte continua publicando. Se a fonte é atacável, ela é o passo 1.

4. Matriz de triagem

Faixas

Faixa	Êxito esperado	Regra comercial
A — Verde	80–95%	Aceitar. Prazo prometido.
B — Amarelo	45–75%	Aceitar com prognóstico escrito. Êxito parcial é resultado válido.
C — Laranja	15–40%	Aceitar somente com termo de ciência. Sem promessa. Cobrança só por êxito.
D — Vermelho	<10%	Recusar. Sem cobrança.

Faixa A — alta probabilidade

Tipo de conteúdo	Fundamento	Alvo prioritário	Prazo
Processo em segredo de justiça indevidamente indexado	CPC art. 189	Tribunal → plataforma → Google	5–20 dias
Dados de criança/adolescente (ato infracional, guarda, adoção)	ECA arts. 17, 143; LGPD art. 14	Plataforma	2–10 dias
Ação de família (divórcio, alimentos, guarda, paternidade)	CPC art. 189, II	Tribunal → plataforma	10–30 dias
Dados sensíveis (saúde, transtorno, interdição, orientação sexual, religião)	LGPD arts. 5º, II e 11	Plataforma → Google	10–30 dias
Conteúdo íntimo não consensual	Marco Civil art. 21	Hospedeiro → Google	24h–7 dias
Dados de contato (endereço, telefone, e-mail, CPF, RG)	LGPD art. 18	Google → site fonte	3–15 dias
Homônimo — processo de terceiro atribuído ao cliente	LGPD art. 18, III	Plataforma	5–15 dias
Processo já excluído na fonte, ainda em cache/índice	LGPD art. 18, IV	Google	3–10 dias

Faixa B — probabilidade média

Tipo de conteúdo	Fundamento	Alvo	Condição para manter em B
Criminal com absolvição transitada em julgado	CP art. 93; desindexação	Tribunal → plataforma → Google	Certidão de trânsito em julgado. Sem ela → C
Inquérito arquivado sem denúncia	Ausência de acusação formal	Plataforma → Google	Certidão de arquivamento
Pena cumprida ou extinta há +2 anos	LEP art. 202	Tribunal → plataforma	Certidão de extinção de punibilidade
Reclamação trabalhista com o cliente como reclamante	Vedação do CNJ à busca por nome de parte	Plataforma → Google	Há precedente favorável
Matéria jornalística com erro factual comprovado	Ilícitude do conteúdo (fora do Tema 786)	Veículo → Google	Prova documental do erro
Dados profissionais agregados (currículo, vínculos societários)	LGPD art. 18, § 2º	Plataforma	Depende de política interna
Cível encerrado com sentença favorável	Desindexação + desatualização	Plataforma → Google	Certidão de trânsito

Faixa C — baixa probabilidade

Tipo de conteúdo	Por que é difícil	Oferta alternativa
Cível comum em andamento (cobrança, consumidor, execução)	Informação pública lícita	Monitoramento + supressão de SEO
Criminal em andamento	Interesse público, sem trânsito	Monitoramento apenas
Empresa como reclamada em ações trabalhistas	Sem proteção aplicável	Gestão de reputação
Execução fiscal / dívida ativa	Publicidade legalmente obrigatória	Regularização na origem
Falência e recuperação judicial	Publicidade é função do instituto	Recusar
Menções em redes sociais e fóruns	Fora do escopo LGPD-processual	Notificação extrajudicial caso a caso

Faixa D — recusar

Tipo de conteúdo	Motivo
Matéria jornalística verdadeira e lícita	Tema 786 do STF — impossível de entregar
Condenação criminal transitada, sem reabilitação	Interesse público subsistente
Improbidade administrativa de agente público	Interesse público qualificado
Atos de agente público no exercício da função	CF art. 37 — princípio da publicidade
Fato sobre candidato ligado à aptidão para o cargo	Interesse público eleitoral
Condenação por crime contra criança, violência doméstica ou sexual	Recusa ética inegociável
Pedido de terceiro sobre dados alheios	Ilegal e tecnicamente inviável

5. Fluxo operacional

Fase 0 — Qualificação (gratuita, 10 min)

Contato inicial. Confirmar que o solicitante é o titular. Identificar se há indício de Faixa D. **Encerrar aqui se houver.**

Fase 1 — Diagnóstico (pago, 48h)

1. Varredura do nome, CPF/CNPJ e variações em: Google, Bing, Jusbrasil, Escavador, agregadores secundários, consultas públicas dos tribunais competentes.
2. Registro de cada item: URL, título, fonte, print datado, natureza do conteúdo.
3. Classificação individual por faixa, com fundamento nomeado.
4. Identificação da camada de ataque de cada item.
5. **Entregável:** Relatório de Diagnóstico com item-a-item, faixa, fundamento, prognóstico e preço. Itens de Faixa D aparecem no relatório, marcados como não executáveis e **sem cobrança**.

Fase 2 — Contratação

Contrato de prestação de serviços + procuração específica por plataforma + Termo de Ciência de Prognóstico (assinado item a item). Cliente assina no próprio dispositivo.

Fase 3 — Execução

Por item, na ordem fonte → plataforma → indexador. Protocolo registrado com número, data e canal. Cada item vira um card com status:

TRIADO → PROTOCOLADO → EM ANÁLISE → DEFERIDO / INDEFERIDO → VERIFICADO → ENCERRADO

Fase 4 — Acompanhamento

Recontato conforme SLA. Indeferimento administrativo aciona decisão: recurso, escalonamento jurídico (via advogado parceiro) ou encerramento com devolução de expectativa.

Fase 5 — Verificação

Confirmação de que o item saiu de fato, em busca anônima (janela privativa, sem histórico). Print datado do antes e depois. **Só há êxito — e cobrança de êxito — após verificação.**

Fase 6 — Encerramento

Relatório final com resultado por item, taxa de êxito do caso e recomendação de monitoramento.

Fase 7 — Monitoramento (recorrente)

Varredura periódica. Alerta de reaparecimento ou item novo. Reexecução inclusa conforme plano.

SLA por faixa

Faixa	Primeira resposta	Prazo de execução	Frequência de acompanhamento
A	24h	30 dias	Semanal
B	48h	60 dias	Quinzenal
C	72h	90 dias	Mensal

6. Política de recusa

Regra vinculante. Vale para todo membro da equipe, sem exceção por valor de contrato.

Recusa automática quando:

1. O solicitante não é o titular dos dados.
2. O conteúdo se enquadra em qualquer linha da Faixa D.
3. Há indício de que a remoção visa lesar terceiro (ocultar histórico antes de negócio, contratação, relacionamento ou crédito).
4. Há processo criminal em andamento por fraude, estelionato ou crime patrimonial e o pedido recai sobre ele.
5. O cliente pressiona por garantia de resultado após esclarecimento.

Registro: toda recusa é documentada com data, motivo e enquadramento. O registro protege a empresa e alimenta o argumento comercial.

Risco a mitigar: neste nicho, o cliente que paga melhor pode ser exatamente aquele cuja exposição serve ao interesse público. Uma reportagem sobre "empresa que apaga o passado de criminosos" encerra a M3sec. A política de recusa não é moralismo — é continuidade do negócio.

7. Precificação

Faixa	Diagnóstico	Execução	Êxito (por item)
A	R\$ 197	incluído	R\$ 400–900
B	R\$ 197	R\$ 300	R\$ 800–2.000
C	R\$ 197	somente êxito	R\$ 1.500+
D	R\$ 0	—	—

Monitoramento: R\$ 49–99/mês (pessoa física) · R\$ 300–900/mês (empresa)

Princípios: - O diagnóstico é sempre pago — filtra curioso e cobre o custo real da varredura. - Nunca cobrar por item de Faixa D. É investimento de credibilidade. - Êxito só é faturado após verificação (Fase 5). - Remoção é evento único; **o recorrente é o monitoramento**. A saúde financeira da empresa depende dele.

8. Documentação obrigatória

Por caso, sem exceção:

- ☐ Documento de identidade e CPF/CNPJ do titular
 - ☐ Comprovante de verificação de identidade
 - ☐ Procuração específica, com poderes descritos por plataforma
 - ☐ Certidões de fundamento (trânsito em julgado, arquivamento, extinção de punibilidade, decreto de segredo)
 - ☐ Print + URL + data de cada item, no diagnóstico
 - ☐ Termo de Ciência de Prognóstico, assinado item a item
 - ☐ Protocolos de todas as solicitações
 - ☐ Print de verificação pós-remoção
 - ☐ Registro de recusas, quando aplicável
-

9. Estrutura jurídica e compliance

Pré-requisitos antes do primeiro caso

Item	Situação
CNPJ e enquadramento tributário	☐
Contrato de prestação de serviços revisado por advogado	☐
Modelo de procuração específica	☐
Termo de Ciência de Prognóstico	☐
Parceria formalizada com advogado ou sociedade de advogados	☐
Política de privacidade e registro de tratamento (LGPD)	☐
Encarregado de dados (DPO) designado	☐
Seguro de responsabilidade civil profissional	☐
Registro de marca no INPI	☐

Fronteira OAB

- **Permitido à M3sec:** pedido administrativo com base na LGPD, diagnóstico, monitoramento, gestão documental.
- **Privativo de advogado:** petição judicial, pedido de liminar, ação de obrigação de fazer, requerimento de segredo de justiça em juízo.

Onde o caso exige judicialização, o encaminhamento é ao advogado parceiro, com contrato próprio. Atenção às restrições da OAB quanto a captação de clientela e publicidade — o material de marketing da M3sec não pode se apresentar como escritório.

gov.br

A assinatura eletrônica gov.br é **pessoal e intransferível**. A M3sec jamais acessa, armazena ou opera credenciais do cliente. No atendimento presencial, o cliente assina no próprio dispositivo, com registro de consentimento.

A M3sec como controladora de dados

Ironia operacional a levar a sério: a empresa acumula dossiês de dados sensíveis de pessoas que a procuraram justamente por exposição. Um vazamento aqui é fatal. Requisitos mínimos: criptografia em repouso, controle de acesso por função, log de acesso, política de retenção com descarte definido e proibição de armazenamento em dispositivos pessoais.

10. Modelo financeiro

Números ilustrativos para modelagem — substituir por cotações reais antes de qualquer decisão.

Estrutura de custo

Natureza	Item
Fixo	Abertura e contabilidade, ferramentas de monitoramento, jurídico consultivo, infraestrutura
Variável por caso	Custas e certidões, horas de execução, comissão do advogado parceiro nos casos judicializados
Aquisição	Tráfego pago, comissão de canal (escritórios parceiros)

Unidade de análise: o caso

Receita do caso = Diagnóstico + Σ (êxitos por item) + LTV do monitoramento
Margem = Receita - (custas + horas + comissão de canal)

Métrica-chave do modelo: *itens de Faixa A e B por caso*. Um caso com 6 itens verdes vale muito mais que dois casos com 1 item laranja cada — e custa quase o mesmo para atender. A triagem não é só proteção jurídica: é o mecanismo de seleção de rentabilidade.

Ponto de equilíbrio

Calcular com dados reais após os 10 primeiros casos. Antes disso, qualquer projeção é ficção.

11. Indicadores

Operacionais - Taxa de êxito global e por faixa - Prazo médio até deferimento, por camada e por plataforma - Aderência ao SLA - Itens por caso e distribuição entre faixas

Comerciais - Conversão qualificação → diagnóstico - Conversão diagnóstico → contratação - Ticket médio - Adesão ao monitoramento (**o número que define a sustentabilidade**) - Churn do monitoramento - CAC por canal

Risco - Recusas registradas, por motivo - Reclamações e chargebacks - Taxa de reaparecimento de item removido

Calibração da matriz

A cada 20 casos, comparar êxito real vs. faixa atribuída. Divergência acima de 20% em qualquer faixa exige reclassificação daquele tipo de conteúdo. **A matriz é viva — este README é o documento de versão dela.**

12. Roadmap de sistema

Regra: *nada de software antes de 20 casos rodados manualmente. Processo instável vira retrabalho.*

Fase 0 — Manual (casos 1 a 20)

Planilha de triagem, modelos de documento, drive organizado por caso, calendário de acompanhamento. O objetivo é descobrir onde o processo quebra.

Fase 1 — Sistema interno

CRM de casos com kanban por status, biblioteca de fundamentos, geração de relatório de diagnóstico, controle de protocolos e SLA, dashboard de indicadores.

Fase 2 — Monitoramento automatizado

Varredura periódica agendada, detecção de item novo ou reaparecido, alerta ao cliente. **É aqui que existe automação real e defensável.**

Fase 3 — Portal do cliente

Acompanhamento de status por item, upload de documentos, assinatura de termos, histórico e relatórios.

Fase 4 — Automação de solicitações — VALIDAR ANTES

 **Premissa não confirmada.** Não há evidência de API pública de remoção em Jusbrasil, Escavador ou Google — existem formulários. A ferramenta do Google exige verificação de identidade justamente para impedir que terceiros solicitem remoção em nome de outrem.

Antes de planejar esta fase: contatar as três plataformas e obter resposta formal sobre existência de API ou canal de parceria, e ler os termos de uso quanto a acesso automatizado. Se a resposta for negativa, o produto correto é fluxo assistido — a M3sec prepara, o cliente conclui com um clique.

13. Glossário

Termo	Definição
Item	Uma URL individual a ser tratada. Unidade de trabalho e de cobrança.
Caso	Conjunto de itens de um mesmo titular.
Camada	Fonte, plataforma ou indexador.
Faixa	Classificação A/B/C/D por probabilidade de êxito.
Verificação	Confirmação em busca anônima de que o item saiu. Condição para faturar êxito.
Desindexação	Retirada da URL dos resultados de busca, sem remoção do conteúdo na origem.

Ordem de execução recomendada

1. Estrutura jurídica completa (seção 9) — **bloqueia tudo o mais**
2. Modelos de documento: contrato, procuração, termo de ciência, relatório
3. Planilha de triagem e drive de casos
4. Casos 1 a 5 — gratuitos ou a preço de custo, com foco em aprendizado
5. Calibração da matriz e do modelo financeiro com dados reais
6. Casos 6 a 20 — preço cheio, medindo tudo
7. Sistema interno (Roadmap Fase 1)
8. **Só então:** posicionamento, site e plano de marketing

Licença: conteúdo interno. Não distribuir. **Versão:** 1.0 — agosto/2026